COMÚ D'ENCAMP

Ordinacions i reglaments

Ordinació del 31-1-2025 de modificació de l'Ordinació de la Mútua dels empleats del Comú d'Encamp i publicació del text refós.

Exposició de motius

El Comú d'Encamp ha tingut tradicionalment una preocupació especial per garantir als seus empleats el màxim nivell de protecció social possible, que s'ha materialitzat en diverses actuacions, entre les quals destaquen la creació d'un programa de jubilació voluntària, la contractació d'una assegurança de vida i invalidesa i el complement de les prestacions econòmiques pagades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social en cas de baixa mèdica per tal de garantir la totalitat del salari.

En base a l'article 77 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp es va crear la mútua per als seus empleats, el que va comportar l'aprovació pel Consell de Comú del 7 de juliol del 2011 de l'Ordinació de la Mútua dels empleats del Comú d'Encamp (MutCe).

La MutCe es defineix com un sistema de previsió social obligatori i de solidaritat que garanteix una prestació econòmica complementària a la cobertura econòmica establerta per l'organisme encarregat de la seguretat social, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), quan l'empleat es troba en una situació de baixa mèdica aprovada per la CASS.

La finalitat d'aquest desenvolupament normatiu era aconseguir una gestió eficaç i eficient de les aportacions dels empleats a la MutCe, amb l'objectiu de mantenir un equilibri entre les aportacions i les prestacions, d'acord amb els valors de transparència, participació activa, corresponsabilitat i solidaritat, tot respectant el principi general que la MutCe és dels empleats i per als empleats.

Amb el pas dels anys es va constatar que s'havia produït un desequilibri financer important en el sistema, i es van haver d'aplicar mesures per garantir i consolidar aquest model de sistema de previsió social.

Vist el resultat de les votacions de l'11 de setembre del 2019, de les propostes de la Comissió de la Mútua dels empleats del Comú d'Encamp, a través de les quals es van establir cinc mesures inicials, amb l'objectiu bàsic i prioritari de redreçar la tendència econòmica negativa de la MutCe.

Vist que es va elevar la proposta de modificació als empleats d'acord amb el que estableix l'article 15. 2 de l'Ordinació de la MutCe. A proposta de la Comissió de la MutCe, el Comú d'Encamp, en la sessió del Consell de Comú celebrada el dia 21 de novembre del 2019, va aprovar modificar l'Ordinació de la mútua dels empleats del Comú d'Encamp.

Atès que darrerament s'ha constatat un nou desequilibri financer en el sistema, i s'han d'aplicar noves mesures per garantir i consolidar aquest model de sistema de previsió social.

Vist el resultat de les votacions de l'11 de desembre del 2024, de les propostes de la Comissió de la Mútua dels empleats del Comú d'Encamp, a través de les quals es van establir set mesures, algunes d'aplicació immediata, altres d'aplicació condicionada i les altres d'alleugeriment, amb l'objectiu bàsic i prioritari de redreçar la tendència econòmica negativa de la Mútua.

Davant d'aquesta situació i d'acord amb el que estableix l'article 7.2 de l'Ordinació de la MutCE que preveu la revisió del model establert, s'han regulat noves mesures dissuasives com la cobertura complementària pels mateixos dies de baixa mèdica que cobreix la CASS, és a dir, sense cobertura dels tres primers dies de cada baixa mèdica; així mateix, s'estableix una carència per acumulació de dies de baixa en cas de sobrepassar els 180 dies consecutius o no consecutius durant un any; i en cas de malaltia greu es preveu

Dipòsit legal: AND.2-2015

poder anul·lar els períodes de carència i/o incrementar les prestacions fins al 100% segons el Reglament regulador de les prestacions de reemborsament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la CASS, i es concreta que la cobertura màxima de la MutCe és de 12 mesos consecutius en tots els casos.

D'altra banda, s'han regulat les disposicions transitòries que contenen mesures d'aplicació condicionada en cas que el desequilibri financer en el sistema obligui al Comú d'Encamp a implantar-les per a garantir la viabilitat de la MutCe, així com, en cas que la situació financera de la MutCe millori, es preveuen les mesures de reversió de les mesures d'aplicació condicionada. Tots els mecanismes recollits van tenir la vocació d'estabilitzar la viabilitat de la Mútua, les quals es preveia poder modificar en un futur en cas de reequilibri econòmic i financer de la Mútua.

Finalment, pel que fa a l'àmbit d'aplicació s'ha adaptat aquesta norma a l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp vigent, homogeneïtzant la condició de funcionaris suprimint els agents de l'administració de caràcter indefinit, s'incorpora la figura dels directors externs a l'Administració, així com l'adaptació dels conceptes retributius de l'estructura salarial establerts en l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp.

Vista la voluntat de facilitar la lectura i comprensió de l'Ordinació de la Mútua dels empleats del Comú d'Encamp.

El Comú d'Encamp, en la sessió ordinària de Consell de Comú de 30 de gener de 2025 aprova les modificacions esmentades i per una millor comprensió publica el text refós, que inclou totes les modificacions fins avui.

Article 1. *Definició de la MutCe*
La Mútua dels Empleats del Comú d'Encamp (la MutCe) és un sistema de previsió social, obligatori i de solidaritat, amb personalitat jurídica pròpia, que garanteix una prestació econòmica addicional i complementària a la cobertura econòmica salarial establerta per l'organisme encarregat de la seguretat social, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), quan l'empleat es troba en una situació de baixa mèdica aprovada per la CASS. Per tant, la MutCe donarà cobertura complementària als mateixos dies de baixa mèdica que cobreix la CASS.

Article 2. *Àmbit d'aplicació de la MutCe*
1. L'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordinació abasta els funcionaris, els directors externs a l'Administració i el personal de relació especial, a partir d'ara, empleats, des del moment de la seva alta laboral al Comú d'Encamp.

2. No és d'aplicació aquesta Ordinació als treballadors públics interins, ni a les persones adscrites al programa de jubilació voluntària del Comú d'Encamp.

Article 3. *Funcionament de la MutCe*
Durant la baixa mèdica aprovada per la CASS, l'empleat percep una prestació econòmica de la MutCe que complementa la percebuda de la CASS en el règim general, d'acord amb els criteris establerts, i per la quantia establerta a l'article 7.

Article 4. *Estructura de la MutCe i aportacions dels empleats*
1. La MutCe s'estructura sobre la base d'una aportació personal obligatòria de l'empleat.

2. L'aportació de l'empleat a la MutCe s'efectua automàticament, retenint del seu salari global mensual la tarifa de cotització corresponent.

3. L'aportació econòmica a la MutCe no és recuperable en cas de pèrdua de la condició d'empleat, per jubilació o per d'altres circumstàncies.

4. Els fons de la MutCe per a dur a terme la seva funció de cobertura són, d'una banda, la recaptació en concepte de retenció salarial a l'empleat i, de l'altra, els rendiments que puguin derivar-se de la gestió i acumulació de recursos.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 5. *Conceptes retributius cotitzables a la MutCe*
Els conceptes retributius que cotitzen a la MutCe són tots els que configuren el salari global que es cotitza a la CASS i que perceben mensualment els empleats.

Article 6. *Tarifa de cotització*
1. La tarifa de cotització és el percentatge de retenció aplicat als conceptes retributius establerts a l'article 5, que assegura la viabilitat econòmica i financera del sistema de la MutCe.

2. La tarifa de cotització mínima s'estableix en l'1,50% sobre la base dels conceptes retributius establerts a l'article 5.

3. La tarifa de cotització s'actualitza automàticament durant el mes de gener com a mínim en el mateix percentatge que el resultat obtingut durant l'any anterior. Això no obstant, la Comissió de la MutCe pot revisar aquest percentatge en funció de l'evolució de les dades econòmiques i financeres per garantir la sostenibilitat del sistema.

Article 7. *Prestacions econòmiques*
1. S'estableix com a model de prestació econòmica inicial en cas de baixa mèdica aprovada per la CASS, i per la durada d'aquesta baixa, la diferència entre la prestació atorgada per la CASS i el 100% del salari que percep l'empleat, d'acord amb els conceptes retributius descrits a l'article 8 i les limitacions establertes als articles 10 i 11.

2. Aquest model el revisa la Comissió de la MutCe cada any tenint en compte l'evolució de les dades econòmiques i financeres per garantir la sostenibilitat del sistema, i d'acord amb l'establert a l'article 6 d'aquesta Ordinació.

Article 8. *Percepcions econòmiques complementàries durant els dies de baixa mèdica aprovada per la CASS*
1. L'empleat que es troba en situació de baixa mèdica aprovada per la CASS percep la prestació econòmica prevista de la MutCe, segons els conceptes retributius de l'estructura salarial establerts en l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp, que són els següents:

- Base retributiva - Complement de nivell - Complement específic
- Complement de carrera professional
- Complement de productivitat
- Complement de responsabilitat addicional - Complement d'antiguitat - Complement personal d'antiguitat - Complement d'absorció - Complement de referència

2. S'inclou, també, en aquesta prestació econòmica el treball nocturn continuat o periòdic, en tant que complement salarial de caràcter estructural derivat de l'aplicació del Reglament de sistemes de compensació del Comú d'Encamp, per homogeneïtzació amb el complement específic aplicat al Servei de Circulació.

Article 9. *Modalitats de pagament*
1. Els empleats han d'autoritzar la cessió de dades i la transmissió de la prestació econòmica salarial de la CASS al Comú d'Encamp, per mitjà del full d'autorització de transmissió de dades personals i transferència de la cobertura al Comú d'Encamp.

2. Si l'empleat autoritza la cessió de dades, en cas de baixa mèdica aprovada per la CASS, percep la part corresponent de la MutCe el dia fixat pel Comú d'Encamp per al cobrament dels salaris.

3. Si l'empleat no autoritza la cessió de dades, en cas de baixa mèdica aprovada per la CASS, no percep la part corresponent de la MutCe fins que no presenta la informació necessària.

Article 10. *Limitació bàsica de pagament*
La suma de la quantitat satisfeta per la MutCe i de la quantitat satisfeta per la CASS no pot superar en cap cas el 100% del salari mensual de l'empleat, d'acord amb els conceptes retributius descrits a l'article 8.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 11. *Finalització del pagament*
1. L'empleat deixa de percebre la prestació econòmica de la MutCe en els supòsits següents:

a) A comptar del dia en què l'empleat és donat d'alta mèdica pel metge o per la CASS.

b) A comptar del dia en què la CASS acorda atorgar a l'empleat una indemnització o pensió per qualsevol tipus d'invalidesa.

c) A comptar del dia en què l'empleat deixa de tenir relació laboral amb el Comú d'Encamp.

2. En cas d'una situació irregular, que es determinarà com a resultat de la resolució de l'expedient corresponent, la Comissió de la MutCe ha de comunicar al Comú d'Encamp que deixi d'efectuar el pagament de la prestació econòmica a l'empleat.

3. El període màxim de percepció de la prestació econòmica de la MutCe és de 12 mesos consecutius en tots els casos.

Article 12. *Situacions especials*
1. L'empleat en situació d'excedència o de permís administratiu no retribuït, o en comissió de serveis fora del Comú d'Encamp no fa aportacions a la MutCe ni gaudeix dels beneficis derivats de la MutCe mentre durin aquestes situacions.

2. L'empleat declarat en situació de suspensió en aplicació dels apartats 2.b) i 2.c) de l'article 53 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp, no fa aportacions a la MutCe ni gaudeix dels seus beneficis mentre durin aquestes situacions.

3. L'empleat que s'integra al Comú d'Encamp en període de prova ha de cotitzar a la MutCe d'acord amb el que s'estableix en aquesta Ordinació, però no gaudeix de les seves prestacions fins que no hagin transcorregut 6 mesos des de la seva incorporació.

4. L'empleat que reingressa al Comú d'Encamp a la finalització d'una excedència, segons el que preveu l'article 51 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp, està subjecte a aquesta Ordinació i gaudeix de les prestacions de la MutCe des de la data de la seva reincorporació efectiva.

Article 13. *Mesures relatives a la cobertura de la MutCe*
1. S'estableix que a partir de 30 dies de baixa mèdica acumulada, s'aplicarà una carència en la cobertura per part de la Mútua, de 3 dies per cada 30 dies no treballats, o la seva part proporcional pel període que escaigui.

2. El Comú d'Encamp assumirà a partir dels 180 dies de baixa, la cobertura del 100% de les baixes mèdiques per malalties de llarga durada, en cas de dèficit de la MutCe. L'aportació econòmica del Comú s'efectuarà directament a la MutCe.

Article 14. *Carència per acumulació de dies de baixa mèdica*
En cas que l'empleat acumuli més de 180 dies de baixa mèdica consecutius o no consecutius durant 12 mesos, s'aplicarà una nova carència en la cobertura de la MutCe que serà igual a la meitat dels dies de baixa acumulats en el període, a comptar des de l'inici de la reincorporació de la darrera baixa.

Article 15. *Malaltia greu*
En cas de malaltia greu, segons s'estableix en el Reglament regulador de les prestacions de reemborsament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la CASS i prèvia sol·licitud de l'empleat a la Comissió de la MutCe, acompanyada d'un informe mèdic, es poden anul·lar els períodes de carència i/o incrementar les prestacions fins al 100%.

Article 16. *Gestió i control de la MutCe*
1. La gestió administrativa de la MutCe la realitza el Departament de Recursos Humans.

Dipòsit legal: AND.2-2015

2. La gestió comptable de la MutCe l'efectua el Departament de Finances mitjançant registres auxiliars extrets del pressupost general del Comú d'Encamp i dels seus estats financers.

3. L'excedent de la MutCe es conserva per a l'any següent.

4. El Comú d'Encamp retribuirà els superàvits de la gestió de la MutCe al tipus d'interès que les entitats bancàries li apliquen per la disponibilitat creditícia a curt termini.

En cas de dèficit, el Comú d'Encamp no percebrà cap compensació econòmica per la seva gestió fins al reequilibri econòmic i financer de la MutCe.

Article 17. *Comissió de la MutCe*
1. La Comissió de la MutCe és l'òrgan encarregat d'establir el funcionament de la MutCe sota els principis de transparència, eficàcia, solidaritat i equilibri econòmic i financer, de definir el seu model de gestió i de controlar-ne l'administració.

Per a aquestes funcions comptarà amb l'assessorament dels serveis tècnics del Comú d'Encamp.

2. La Comissió de la MutCe aprova el seu reglament de funcionament intern.

3. La Comissió de la MutCe informa el Comú d'Encamp, amb caràcter no vinculant, d'aquelles matèries relacionades amb la MutCe.

Article 18. *Funcions de la Comissió de la MutCe*
1. Les funcions principals de la Comissió de la MutCe són:

a) Proposar al Comú d'Encamp la modificació d'aquesta Ordinació.

b) Vetllar per l'equilibri econòmic i financer de la MutCe, en els termes previstos en aquesta Ordinació i per mitjà d'altres mesures que es considerin adients.

c) Controlar la gestió administrativa i comptable de la MutCe.

d) Rebre periòdicament les dades de la situació comptable de la MutCe i de les baixes dels empleats del Comú d'Encamp, per a la seva anàlisi i millora de la gestió.

e) Sol·licitar les comprovacions documentals necessàries per resoldre aquelles situacions que ho requereixin.

f) Informar anualment els empleats de les activitats de la MutCe.

g) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per la legislació vigent.

2. S'han de sotmetre a l'aprovació dels empleats les actuacions següents de la Comissió de la MutCe:

a) Les propostes de modificació d'aquesta Ordinació.

b) La revisió de la tarifa de cotització superior a l'1,5% de retenció aplicada al salari global mensual dels empleats.

c) L'adopció de mesures destinades a la cobertura o contractació d'altres prestacions diferents a les descrites en aquesta Ordinació.

Article 19. *Composició de la Comissió de la MutCe*
1. La Comissió de la MutCe es compon per:

- Un representant del Consell de Comú, designat per la Junta de Govern. - Un empleat representant de l'Àrea Jurídica del Comú, designat per la Junta de Govern. - Un empleat representant de l'Àrea Econòmica i Financera del Comú, designat per la Junta de Govern. - Un empleat representant del Departament de Recursos Humans del Comú, designat per la Junta de Govern. - Els 4 representants dels empleats elegits d'entre el personal a qui és d'aplicació aquesta ordinació, tal i com es defineix a l'article 2.

Dipòsit legal: AND.2-2015

2. La durada del mandat dels membres de la Comissió de la MutCe és de tres anys.

Disposició transitòria primera

En aplicació de l'article 7.2 de l'Ordinació de la Mútua dels empleats del Comú d'Encamp, s'estableix que les mesures aprovades en aquesta ordinació es revisaran, i si escau, es modificaran en funció de l'evolució de les dades econòmiques i financeres per equilibrar la Mútua.

Disposició transitòria segona

Les mesures aprovades són aplicables a les baixes mèdiques aprovades per la CASS, a partir de l'entrada en vigor de la present ordinació.

Disposició transitòria tercera

Són mesures d'aplicació condicionada en cas que el desequilibri financer en el sistema obligui al Comú d'Encamp a implantar-les per a garantir la viabilitat de la MutCe. S'aproven les mesures d'aplicació condicionada següents:

1. En cas que el dèficit de la Mútua superi els 300.000€, es redueix la cobertura en un 5% en tots els casos.
2. En cas que s'acumulin dos anys consecutius de dèficit anyal de la MutCe, s'incrementarà l'aportació mensual dels treballadors en 0,25%, passant de l'1,50% al 1,75%.

Disposició transitòria quarta

En cas que la situació financera de la MutCe millori, es preveu la mesura de reversió de les mesures d'aplicació condicionada següent:

En cas que el dèficit de la MutCe sigui inferior a 100.000€, les mesures exposades en els apartats 1 i 2 de la disposició transitòria tercera, que s'hagin implantat, es deixaran d'aplicar.

No obstant l'establert en el paràgraf anterior, aquestes mesures es tornaran a aplicar o s'aplicaran de nou de manera esglaonada, en el moment en que es constati un creixement del dèficit.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin a l'establert en la present Ordinació.

Disposició final

Aquesta Ordinació entrarà l'endemà de la seva publicació.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 31 de gener del 2025

Laura Mas Barrionuevo
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015